

Nr. 9 Vorlage des Staatssekretärs Pfundtner an Reichsminister Frick. 16. Januar 1937

R 1501/5489, S. 15–17 Durchschlag

Beginn:

Beginn:

[Verlängerung des Ermächtigungsgesetzes]

Sofort!

Herrn Minister ergebenst vorzulegen.

In Sachen „Ermächtigungsgesetz“¹ hat mich heute Mittag Herr Staatssekretär Lammers angerufen und mir mitgeteilt, daß der Führer doch eine Klarstellung des Gesetzgebungsverfahrens nach Ablauf des Ermächtigungsgesetzes für erforderlich erachte und daß er dabei an ein vom Reichstag am 30. Januar zu beschließendes Gesetz denke, da ihm ein Regierungsgesetz auch auf Grund des Neuaufbaugesetzes² hierfür nicht zweckmäßig erscheine³. Staatssekretär Lammers steht im übrigen auch persönlich im Gegensatz zu unserer Auffassung auf dem Standpunkt, daß ein solches Klarstellungsgesetz verfassungsrechtlich notwendig sei⁴. Ich habe ihm darauf mitgeteilt, daß bei uns bereits erste Entwürfe für ein solches Gesetz fertiggestellt seien und habe ihm auf seinen Wunsch einen Abdruck unseres ersten Referentenentwurfs eines Gesetzes über die Gesetzgebung im Reich übersandt⁵, den er, da er morgen Abend auf 2 Tage nach Berchtesgaden fährt, dorthin mitnehmen will, um eventuell die Auffassung des Führers dazu einzuholen. Ich habe ihm gleichzeitig mitgeteilt, daß Sie, Herr Minister, diesen Vorentwurf noch nicht kennen und daß ich Ihrer Stellungnahme nicht vorgreifen könnte.

Ich habe mit Herrn Lammers vereinbart, daß Ministerialdirektor Wienstein und Ministerialrat Medicus sich in ständiger Fühlung miteinander halten, und werde Anfang der nächsten Woche mit der Abteilung I⁶ die weitere Ausgestaltung des Entwurfs besprechen. Ich darf mir dieserhalb noch

¹ Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich vom 24. 3. 1933 (RGBl. I S. 141); s. ARH I/1, Nr. 68 P. 1. Es trat zum 1. April 1937 außer Kraft.

² Gesetz über den Neuaufbau des Reichs vom 30. 1. 1934 (RGBl. I S. 75); s. ARH I/2, Nr. 294. Art. 4 lautete: „Die Reichsregierung kann neues Verfassungsrecht setzen.“

³ Lammers-Notat über seinen Führervortrag am 15. 1. 1937: Anhang, FV 15*.

⁴ Der zuständige Verfassungsref. im RIM, MR Medicus, hielt ein neues ErmächtigungsgG im Hinblick auf Art. 4 NeuaufbauG (o. Anm. 2) für verzichtbar. MR Kritzinger/RJuM, den Medicus am 12. 1. um seine Meinung dazu gebeten hatte, erachtete diese Rechtsgrundlage zwar nicht als tragfähig, pflichtete ihm im Ergebnis aber bei: Man könne sich „in Berücksichtigung der machtpolitischen und staatsrechtlichen Entwicklung der letzten Zeit, insbesondere des letzten Jahres, ganz unbedenklich auf den Standpunkt stellen, daß die Reichsregierung, an deren Spitze ja der Führer und Reichskanzler steht, aus eigenem Recht Gesetze erläßt. [...] Wollte die Regierung sich von dem Reichstag eine Ermächtigung zur Gesetzgebung geben lassen, so bedeutete das die Anerkennung einer unbedingten Überordnung des Reichstags über die Reichsregierung einschließlich des Führers und Reichskanzlers. Das entspricht aber m. E. in keiner Weise den machtpolitischen und staatsrechtlichen Verhältnissen.“ Kritzinger an Medicus, 16. 1. 1937; R 22/12, Bl. 84–86. Hingegen hatte MD Wienstein in einem Vm. vom 14. 1., der Lammers' Vortrag zugrundelag, votiert: „Ich möchte es zum mindesten für erwägenswert halten, ob nicht ausdrücklich und klar durch ein besonderes Gesetz das Recht der Reichsregierung zur Gesetzgebung festgesetzt werden soll. Damit würden etwaige Zweifel jedenfalls beseitigt werden.“ R 43 II/493a, Bl. 17. – Generell zur Verlängerung des ErmächtigungsgG s. HUBERT, Uniformierter Reichstag, S. 132–141; BACHNICK, Verfassungsreformvorstellungen, S. 272f.; REBENTISCH, Führerstaat, S. 44–46.

⁵ Pfundtner an Lammers, persönlich, 16. 1. 1937; R 43 II/493a, Bl. 22–24.

⁶ Verfassungs- und Gesetzgebungsabt. des RIM.

eine weitere Vorlage an Sie Vorbehalten, erbitte aber zunächst noch Ihre grundsätzliche Stellungnahme hierzu⁷.

Schließlich darf ich noch mitteilen, daß nach Angabe von Herrn Lammers am 30. Januar sowohl eine Reichstagssitzung⁸ wie auch eine Kabinett[s]itzung geplant ist, letztere mehr als Festsitzung gedacht⁹, während die für den 26. Januar vorgesehene Kabinett[s]itzung als Arbeitssitzung bestehenbleibt¹⁰.

[Pfundtner]

⁷ Diese nicht ersichtlich. – Am 18. 1. brachte Lammers den GesEntw. auf dem Obersalzberg zum Vortrag (Anhang, FV 25*), die Änderungswünsche Hitlers ergeben sich aus den Mitteilungen Wiensteins in einer tags darauf kurzfristig einberufenen Referentenbesprechung im RIM: Dok. Nr. 14, hier Anm. 3.

⁸ VERHANDLUNGEN DES REICHSTAGS, III. Wahlperiode 1936, Bd. 459, S. 1–19.

⁹ Dok. Nr. 23.

¹⁰ Dok. Nr. 21.

Zitierhinweis

Nr. 9 Vorlage des Staatssekretärs Pfundtner an Reichsminister Frick. 16. Januar 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d009>